

Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên - Cổng thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật

<https://pbgdplthainguyen.gov.vn>

Những điểm mới của nhóm tội phạm về ma túy trong Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

- Thứ tư - 23/06/2021 09:34
- [In ra](#)
- [Đóng cửa sổ này](#)

Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 (Luật số: 12/2017/QH14, có hiệu lực từ 1/1/2018), gọi chung là Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có 13 Điều (từ Điều 247 đến Điều 259) quy định về các tội liên quan đến ma túy, trong đó có nhiều điểm mới. Theo đó, các tội phạm về ma túy có nhiều điểm mới, cụ thể:

Thứ nhất, Điểm mới đáng chú ý đầu tiên của BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là đã tách Điều 194 BLHS 1999 quy định về Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy thành 4 tội riêng biệt đó là:

- Tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” được quy định tại Điều 249;
- Tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” được quy định tại Điều 250;
- Tội “Mua bán trái phép chất ma túy” được quy định tại Điều 251;
- Tội “Chiếm đoạt chất ma túy” được quy định tại Điều 252.

Thực tế, quá trình điều tra, xét xử cho thấy việc gộp chung các tội danh trong cùng một điều luật gặp không ít khó khăn cho các cơ quan tiến hành tố tụng, trong việc xác định tội danh và áp dụng hình phạt đối với người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy.

Thứ hai, Về định lượng các chất ma túy, BLHS 2015 đã quy định cụ thể, rõ ràng mức tối thiểu đến mức tối đa định lượng các chất ma túy để truy cứu trách nhiệm hình sự trong từng điều luật, đó là các Điều 249, Điều 250, Điều 252; quy định cụ thể việc định lượng các tiền chất, các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy tại các Điều 253 và Điều 254. Đồng thời BLHS 2015 cũng quy định thêm một số chất ma túy nằm trong

danh mục các chất ma túy đã được Chính phủ quy định vào các Điều luật cụ thể như chất ma túy Methamphetamine, Amphetamine, MDMA...

Thứ ba, Một trong những nội dung mới quan trọng được quy định trong BLHS 2015 là bổ sung việc xử lý vi phạm (hình sự) đối với việc buôn bán, vận chuyển các chất ma túy mới như chất XLR-11 (được tẩm ướp trong cỏ Mỹ) và lá cây Khat (có chứa chất ma túy Cathinone) vào cấu thành các tội phạm về ma túy (các Điều 248, 249, 250, 251, 252).

Thứ tư, Về mức án tử hành, Bộ Luật Hình sự 2015 quy định:

*** Đối với Tội sản xuất trái phép chất ma túy:** Khoản 4 Điều 248 quy định: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

- a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;
- b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;
- c) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;
- d) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililit trở lên;
- đ) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm d khoản này.

*** Về Tội vận chuyển trái phép chất ma túy:** Khoản 4 Điều 250 quy định: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

- a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;
- b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;
- c) Lá cây côca; lá khat (lá cây *Catha edulis*); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam trở lên;
- d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;
- đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;
- e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;
- g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililit trở lên;
- h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó

tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình theo khoản 4 Điều 251, Tội mua bán trái phép chất ma túy:

- a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;
- b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;
- c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam trở lên;
- d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;
- đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;
- e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;
- g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililit trở lên;
- h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

Như vậy, điểm nhân trong BLHS 2015 về hình phạt đối với nhóm tội phạm về ma túy: Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm hình phạt tử hình, BLHS 2015 đã bỏ hình phạt tử hình về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 249 và tội “Chiếm đoạt chất ma túy” Điều 252, khung hình phạt nhẹ hơn so với Bộ luật hình sự 1999, theo đó, khung hình phạt cao nhất chỉ là tù chung thân.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hồng Phúc

URL của bản tin này: <https://pbgdplthainguyen.gov.vn/chu-truong-chinh-sach/nhung-diem-moi-cua-nhom-toi-pham-ve-ma-tuy-trong-bo-luat-hinh-su-2015-sua-doi-bo-sung-nam-2017-84.html>

© Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên - Cổng thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật lienhe@netsite.vn

Bạn đã không sử dụng Site, [Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập](#). Thời gian chờ: 60 giây